

경고 요구 및 통보

1. 제 목 : ■■■■ 노인 인권 보호에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■■■

3. 내 용

가. 업무개요

△△△△ 및 ▽▽▽▽▽▽를 운영하는 ■■■■은 고령의 국가유공자 등 입소자가 존엄한 생활을 보장받을 수 있도록 인권을 보호하고, 안전한 환경을 제공하여야 합니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「노인복지법」 제6조의3(인권교육) 및 「노인장기요양보험법」 제35조의3(인권교육)에 따르면 노인을 입소시켜 급식·요양 등 일상생활에 필요한 편의를 제공하고 있는 노인복지시설의 장 및 종사자는 인권에 관한 교육을 받아야 하며 시설을 이용하고 있는 입소자에게도 인권교육을 실시할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한, 「노인복지법」 제39조의6(노인학대 신고의무와 절차 등) 제5항에 따라 노인복지시설의 장 및 장기요양기관의 장 등은 노인학대 신고의무자(종사자)에게 노인학대예방 및 신고의무에 관한 교육을 실시하고 그 결과를 보건복지부 장관에게 제출하여야 합니다.

우리 공단은 '17년부터 ‘인권경영 기본계획’ (□□□□-###, ****.**.*)에 따라 소속기구에 인권경영시스템 및 구제제도를 정착시키기 위하여 보건복지부 「노인복지사업안내」의 7-5.(노인복지시설 인권보호 및 안전관리지침¹⁾)를 준용한 자체 「노인 인권보호 및 안전관리지침」을 제정·운영하도록 하였으며,

1) 노인복지시설(노인의료복지시설, 주·야간보호시설 등)에서 생활하는 노인의 기본적 인권을 규정하고 보장하기 위한 행동강령

한편, 「사회복지사업법」 제43조의2(시설의 평가) 및 「노인장기요양보험법」 제54조(장기요양급여의 관리·평가)에 따라 사회복지시설(양로) 평가와 장기요양기관평가에서는 각 기관의 노인학대 예방 및 인권 보호에 관한 사항을 평가하고 있습니다.

따라서 △△△△ 및 ▽▽▽▽▽▽를 운영하는 ■■■■에서는 노인인권보호지침을 운영하고 입소자의 인권 보호와 노인학대 예방을 위한 교육, 홍보 등을 실시하여 입소자 및 종사자의 인권 감수성을 제고하고, 입소자가 존엄한 생활을 보장받을 수 있도록 노력하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 복지사업부서 종합감사 시 ■■■■의 노인 인권 보호 및 노인 학대 예방 활동 등을 점검한 결과는 다음과 같습니다.

1) 노인인권보호지침 운영에 관한 사항

△△△△에서는 ‘노인인권보호지침’을 운영 중이나, 보건복지부 권고 지침 개정내용(노인학대 신고전화, 노인학대사례 업무진행도 등)이 현행화되지 아니하였으며,

▽▽▽▽▽▽는 보건복지부 권고 지침을 준용하지 아니하고 별도의 ‘보훈복지 시설 인권보호지침’을 운영하고 있고, 지침 내에 노인 학대 예방 지침이 누락되는 등 보완이 필요한 것으로 확인되었습니다.

또한 △△△△ 및 ▽▽▽▽▽▽에서는 입소자(보호자) 노인인권보호지침(노인 학대 예방 지침 포함) 제공 여부를 확인할 수 있는 동의서, 확인서 등이 징구되지 아니하고 있는 것으로 확인되었습니다.

2) 입소자 인권교육에 관한 사항

■■■■ 시설별 *****년 노인인권교육 및 노인학대 예방교육 이수 현황을 점검한 결과, △△△△에서는 입소자 대상 법정 노인인권교육을 시행하지 아니한 것으로 확인되었습니다.

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고